



COMUNE DI BORGHI

Provincia di Forlì - Cesena

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

NUMERO 49 DEL 03/07/2026

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE SOMME NON SOGGETTE AD ESECUZIONE FORZATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 159 DEL D.LGS. 267/2000 (TUEL) PER IL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 2026

L'anno 2026 addì 03 luglio alle ore 09:10 nella sede comunale, in seguito a convocazione, si è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle persone dei signori:

Componente	Carica	Presente	Assente
ZABBERONI SILVERIO	Sindaco	X	
DELUCA LUIGI	Vice Sindaco	X	
BAGAGLI GENNY	Assessore	X	

Gli intervenuti risultano in numero legale. Assume la presidenza il signor ZABBERONI SILVERIO, nella sua qualità di sindaco

Partecipa alla seduta il segretario comunale dott.ssa FALZARESI VALENTINA, con funzioni anche di verbalizzante.

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione illustrativa dell'Assessore DeLuca Luigi della sotto riportata proposta di deliberazione;

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 27/12/2025 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026/2028;

VISTO l'articolo 159 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce:
al comma 2 che *"Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a: a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi; b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso; c) espletamento dei servizi locali indispensabili"*;
al comma 3 che *"Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità"*;
al comma 4 che *"Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere"*;

RILEVATO che la Corte costituzionale, con sentenza n. 211 del 17 giugno 2003, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto articolo 159, commi 2, 3 e 4, nella parte in cui lo stesso non prevede che la impignorabilità delle somme destinate ai fini indicati alle lettere a), b) e c) del comma 2 non operi qualora, dopo la adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle suddette finalità e la notificazione di essa al tesoriere, vengano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso;

RICHIAMATO il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del 28 maggio 1996, il quale, in applicazione, di quanto a suo tempo stabilito dall'articolo 11 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 (convertito con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68), ha individuato nei seguenti i servizi locali indispensabili dei comuni ai fini della loro non assoggettabilità a esecuzione forzata:

- ☐ servizi connessi agli organi istituzionali;
- ☐ servizi di amministrazione generale, compreso il servizio elettorale;
- ☐ servizi connessi all'ufficio tecnico comunale;
- ☐ servizi di anagrafe e di stato civile;
- ☐ servizio statistico;
- ☐ servizi connessi con la giustizia;
- ☐ servizi di polizia locale e di polizia amministrativa;
- ☐ servizio della leva militare;
- ☐ servizi di protezione civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica;
- ☐ servizi di istruzione primaria e secondaria;
- ☐ servizi necroscopici e cimiteriali;
- ☐ servizi connessi alla distribuzione dell'acqua potabile;
- ☐ servizi di fognatura e di depurazione;

- ☐ servizi di nettezza urbana;
- ☐ servizi di viabilità e di illuminazione pubblica;

CONSIDERATO che:

- ☐ l'impignorabilità delle somme di cui al presente provvedimento consiste in un limite di indisponibilità delle dotazioni di cassa del tesoriere dell'Ente necessarie a far fronte ai pagamenti di quelle spese puntualmente individuate dal comma 2 dell'articolo 159 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- ☐ l'attuale schema di bilancio di previsione finanziario degli enti locali prevede, in particolare a norma dell'articolo 162 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel primo esercizio dallo stesso considerato le previsioni di cassa, consistenti nella rappresentazione delle somme che si prevede di incassare e di pagare nel corso dell'esercizio;
- ☐ per le finalità di cui al presente provvedimento si ritiene opportuno utilizzare, quale riferimento operativo, tali previsioni di cassa;

RITENUTO necessario quantificare le somme non soggette a esecuzione forzata ai sensi dell'articolo 159 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per il secondo semestre dell'anno 2026 nella misura di euro 913.235,65, come da prospetto di calcolo allegato al presente provvedimento quale sua parte integrale e sostanziale;

RICORDATO inoltre che sono impignorabili i fondi PNRR giacenti presso la tesoreria, ai sensi dell'art. 9, comma 13, del decreto legge n. 152/2021 (conv. in legge 233/2021)

VISTI:

- ☐ il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- ☐ il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- ☐ lo Statuto comunale;
- ☐ il vigente regolamento di contabilità;

VISTI i pareri resi ai sensi delle disposizioni vigenti;

A voti unanimi e palesi resi per alzata di mano;

D E L I B E R A

Per tutto quanto sopra esposto che si intende integralmente richiamato

1. di quantificare in euro 913.235,65 , come da apposito prospetto di calcolo allegato al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale, le somme non soggette a esecuzione forzata per il secondo semestre dell'anno 2026, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 159 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
2. di demandare il servizio finanziario dell'Ente l'assunzione di ogni provvedimento che consegua alla presente deliberazione;
3. di notificare al tesoriere dell'Ente la presente deliberazione;

Inoltre, stante la necessità e l'urgenza con separata votazione favorevole e unanime resa per alzata di mano

D E L I B E R A

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex art.. 134, c. 4, del D.
Lgs. n. 267/2000;

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Valentina Falzaresi

Il Sindaco
Silverio Zabberoni